

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1463/2537

นาย ชำนาญ เกียรติชัยลักษณ์
นาย นิพนธ์ รุจิสมนภา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 374, มาตรา 572, มาตรา 861

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์เป็นผู้เช่าซื้อมีสิทธิครอบครองใช้ประโยชน์รถยนต์ที่เช่าซื้อและดูแลรักษา
รถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เมื่อรถยนต์เสียหายโจทก์ยังคงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเช่า
ซื้อต่อไปจนครบ โจทก์เป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์ต่อจำเลยที่ 2 แม้จะตกลงให้ผู้ให้
เช่าซื้อรับผลประโยชน์ เมื่อผู้ให้เช่าซื้อยังมีได้แสดงเจตนาว่าจะถือเอาประโยชน์จาก
สัญญาประกันภัยโจทก์จึงเป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์หมายเลขทะเบียน 9 ย-0028
กรุงเทพมหานคร ได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปซ่อมที่อู่สหชัยบริการระหว่างการซ่อม
รถยนต์คันดังกล่าวหายไป จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของอยู่ต้องรับผิดชอบใช้ราคารถยนต์
จำนวน 130,000 บาทให้โจทก์ และจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันดัง
กล่าวต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ตามสัญญาประกันภัยในวงเงิน
100,000 บาท โจทก์ทวงถามแล้ว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉยขอให้บังคับให้จำเลยที่ 1
ชำระเงินจำนวน 130,000 บาท แก่โจทก์และให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1

ในวงเงิน 100,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันทำละเมิด จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะเป็นเพียงผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ และสัญญาเช่าซื้อเลิกกันแล้วเพราะโจทก์ผิดสัญญาเช่าซื้อ จำเลยที่ 1 ไม่ใช่เจ้าของอยู่และไม่เคยรับซ่อมรถยนต์โจทก์ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะกรรมกรรมประกันภัยระบุให้บริษัทสยามราษฎร์ลีซซิ่ง จำกัด เป็นผู้รับประกัน จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะความเสียหายต่อรถยนต์คันพิพาทต้องด้วยข้อบกพร่องการใช้เพราะโจทก์ไม่เคยเสนอเงื่อนไขจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์คันพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 เพื่อจำเลยที่ 2 จะได้พิจารณาชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้ และโจทก์นำรถยนต์คันพิพาทไปซ่อมที่อู่ของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ไม่ได้สั่งหรือให้ความยินยอม ซึ่งการประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 120,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบในจำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย้ตามส่วน

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ข้อแรกว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องว่า โจทก์ได้ทำสัญญาประกันภัยรถยนต์ไว้กับจำเลยที่ 2 ต่อมาโจทก์ได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปซ่อมที่อู่ของจำเลยที่ 1 รถยนต์ได้เกิดสูญหายไปในขณะที่อยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับประกันภัยจึงต้องร่วมรับผิดชอบ ฟ้องโจทก์ได้บรรยายโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา คำขอบังคับและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา ส่วนรถยนต์สูญหายเมื่อใด ที่ไหน และอย่างไรนั้นเป็นรายละเอียดซึ่งโจทก์สามารถนำเสนอได้ในชั้นพิจารณา ฟ้องโจทก์จึงหาเคลือบคลุมไม่ ประเด็นข้อที่สองมีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 หรือไม่ โดยจำเลยที่ 2 ฎีกาว่าโจทก์เป็นเพียงผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์คันพิพาท แต่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทสยามราษฎร์ลีซซิง จำกัด และตามกฎหมายประกันภัยระบุไว้ว่าให้บริษัทสยามราษฎร์ลีซซิง จำกัด เป็นผู้รับประกัน โททก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหาย ไม่มีอำนาจฟ้อง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ในฐานะผู้เช่าซื้อย่อมมีสิทธิที่จะยึดถือครอบครองและใช้ประโยชน์ในรถยนต์คันพิพาทตลอดจนมีหน้าที่ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้การได้ดีเมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ โจทก์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าเช่าซื้อที่ยังค้างชำระให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อจนครบตามสัญญาเช่าซื้อ และเมื่อได้ชำระเงินให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อครบถ้วนตามสัญญาแล้วรถยนต์ก็ย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่โจทก์ทั้งโจทก์เป็นผู้เอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 2 โดยตรง ถึงแม้โจทก์กับจำเลยที่ 2 จะได้ตกลงระบุให้บริษัทสยามราษฎร์ลีซซิง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นผู้รับประกัน แต่บริษัทดังกล่าวยังมิได้แสดงเจตนาว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 ดังนั้นโจทก์จึงเป็นผู้เสียหายย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ได้ ส่วนที่จำเลยที่ 2 ฎีกาอ้างว่าก่อนฟ้องคดีนี้โจทก์ไม่เคยเสนอเงื่อนไขตามกรรมธรรมข้อ 3.5.3 จะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์คันพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 เพื่อจำเลยที่ 2 จะได้พิจารณาชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลัง

จากที่รถยนต์คันพิพาทหาย โจทก์ได้ไปแจ้งความแก่เจ้าพนักงานตำรวจและแจ้งให้
จำเลยที่ 2 ทราบ จำเลยที่ 2 ปฏิเสธความรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ข้ออ้างของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น และ
จำเลยที่ 2 ฎีกาอ้างว่าบริษัทสยามราษฎร์ลิซซิ่ง จำกัด ได้ฟ้องโจทก์ให้ชำระค่าเช่าซื้อ
รถเพราะโจทก์มิได้ผ่อนชำระค่างวดก็ดี และบริษัทสยามราษฎร์ลิซซิ่งจำกัด ไม่เคย
ยินยอมให้โจทก์ฟ้องก็ดี เป็นข้อที่จำเลยที่ 2 ไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้เป็นเรื่องนอก
ประเด็น แม้ยกขึ้นกล่าวในชั้นอุทธรณ์ก็ตาม ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมา
แล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ สำหรับประเด็นข้อ
สุดท้ายจำเลยที่ 2 ฎีกาอ้างว่าไม่ต้องรับผิดชอบกรรมกรรมเอกสารหมาย จ.5 ที่มี
เงื่อนไขข้อ 3.8.4 ระบุไว้ว่า "การยกเว้นการใช้การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง การใช้
โดยบุคคลของอยู่ เมื่อรถยนต์ได้มอบหมายให้อู่ทำการซ่อมแซม เว้นแต่การซ่อมแซม
นั้นบริษัทเป็นผู้สั่งหรือให้ความยินยอม"การที่โจทก์นำรถยนต์คันพิพาทไปซ่อมที่อู่
จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ไม่ได้สั่งหรือให้ความยินยอม จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ
นั้นเห็นว่า จากคำเบิกความของนายไพรัชต์ ลิ้มสุวรรณ พยานจำเลยที่ 2ซึ่งเป็น
พนักงานของจำเลยที่ 2 ว่า เมื่อรถยนต์คันพิพาทเกิดอุบัติเหตุ โจทก์ไม่ประสงค์จะ
ซ่อมกับอู่ในเครือจำเลยที่ 2นายไพรัชต์จึงออกไปติดต่อให้โจทก์ไป เมื่อซ่อมเสร็จต้อง
นำมาให้ตรวจก่อนจึงจะจ่ายเงินให้ แสดงว่าจำเลยที่ 2 ยินยอมให้ซ่อมอู่จำเลยที่ 1
ได้ จึงไม่เข้าข้อยกเว้นการใช้ตามเงื่อนไขในกรรมกรรมข้อ 3.8.4

พิพากษายืน

(สมคิด ไตรโสรัส-นิเวศน์ คำผอง-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ